

महाभियोग (कार्यवधि नियमिति गर्ने) ऐन २०५९

English title: Impeachment (Procedure Regularization) Act, 2002

महाभियोग (कार्यवधि नियमिति गर्ने) ऐन, २०५९ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०५९ । ०६ । १० । संशोधन गर्ने ऐन । १. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ०७ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । २०५९ सालको ऐन नं. ११ । महाभियोगको कार्यवधि नियमिति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । नेपालको संविधान अनुसार संवैधानिक निकायमा बहाल रहेका पदाधिकारी उपर महाभियोग सम्बन्धी कारबाही चलाउन सकिने व्यवस्था रहेको र त्यस्तो कारबाहीको कार्यवधि नियमिति गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पहिलो वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "महाभियोग (कार्यवधि नियमिति गर्ने) ऐन, २०५९" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । (क) "संवैधानिक पदाधिकारी" भन्नाले नेपालको संविधानको धारा २८४ बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सफारसिमा नयुक्त भएको प्रधान न्यायाधीश, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी समझनु पर्छ र सो शब्दले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश र नेपालको संविधानको धारा १४३ को उपधारा (१) को खण्ड (घ) र (ङ) बमोजिमका न्याय परिषद्का सदस्य समेतलाई जनाउँछ । (ख) "कार्यक्षमताको अभाव" भन्नाले संवैधानिक पदाधिकारीको शारीरिक वा मानसिक क्षमताको अभावमा नजिले आफ्नो पदीय कर्तव्य पालन गर्न नसक्ने अवस्था समझनु पर्छ । (ग) "खराब आचरण" भन्नाले संवैधानिक पदाधिकारीमा आफ्नो पद अनुरूप हुनु पर्ने आचरण नभएको अवस्था समझनु पर्छ र सो शब्दले प्रचलित कानून बमोजिम भ्रष्टाचार मानिने काम समेतलाई जनाउँछ । (घ) "इमान्दारीपूर्वक पदीय कर्तव्य पालन नगरेको" भन्नाले संवैधानिक पदाधिकारीले प्रचलित कानून बमोजिम असल नयितले आफ्नो जिम्मेवारी पालन नगरेको वा गर्न नखोजेको अवस्था समझनु पर्छ । (ङ) "जाँचबुझ समिति" भन्नाले दफा ४ को उपधारा (१) बमोजिम गठन हुने जाँचबुझ समिति समझनु पर्छ । ३. महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने : (१) देहायका अवस्थामा गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधति । व्यवस्थापिका-संसदका कम्तीमा पच्चीस प्रतशित सदस्यहरूले कुनै पनि संवैधानिक पदाधिकारीलाई पदबाट मुक्त गर्न नजि उपर महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् :- । (क) संवैधानिक पदाधिकारीको कार्यक्षमताको अभाव भएमा, । (ख) संवैधानिक पदाधिकारीको खराब आचरण भएमा, वा । (ग) संवैधानिक पदाधिकारीले आफ्नो पदीय कर्तव्य इमान्दारीपूर्वक पालन नगरेमा । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्रस्ताव पेश गर्न चाहने सदस्यहरूले त्यस्तो प्रस्ताव पेश गर्नु परेको कारण र आधार खुलाई सो प्रस्ताव सहितको सूचना गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधति । व्यवस्थापिका-संसदको महासचिव मार्फत गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधति ।

व्यवस्थापिका-संसदको सभामुखलाई दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम प्रस्ताव साथ सम्भव भएसम्म सो कुरालाई पुष्टि गर्ने प्रमाण समेत पेश गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिमको प्रस्ताव प्राप्त भएपछि सभामुखले सो प्रस्ताव गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधति । व्यवस्थापिका-संसदको बैठकमा पेश गर्ने र छलफल गर्न दनि तथा समय तोकियो सोको सूचना गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधति । व्यवस्थापिका-संसदको सदस्यलाई दनि पर्नेछ । ४. जाँचबुझ समिति गठन गर्ने : (१) दफा ३ को उपधारा (२) बमोजिम प्राप्त प्रस्तावमा उल्लेख गरिएका कारण र आधार जाँचबुझ गर्नको लागि गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधति । व्यवस्थापिका-संसदले यथासम्भव एकभन्दा बढी राजनैतिक दलको प्रतिनिधित्व रहने गरी सो सभाका आवश्यक संख्याका सदस्य र एकजना कानूनविद् रहेको बढीमा एघारजनासम्मको जाँचबुझ समिति गठन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठन हुने समितिमा रहने कानूनविद् सदस्यको योग्यता सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको वा हुन योग्यता पुगेको व्यक्तिसिरह हुनेछ । (३) कानूनविद् सदस्यले आफ्नो पद बहाल गर्नु अघि सभामुख समक्ष शपथ लनु पर्नेछ । (४) जाँचबुझ समितिमा रहेका गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधति । व्यवस्थापिका-संसदका सदस्यहरूमध्ये गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधति । व्यवस्थापिका-संसदले तोकेको सदस्य जाँचबुझ समितिको अध्यक्ष हुनेछ । (५) जाँचबुझ समितिले सम्भव भएसम्म एकमत हुने गरी नरिणय गर्नुपर्नेछ र एकमत हुन नसकेमा बहुमतको नरिणय जाँचबुझ समितिको नरिणय मानिनेछ । ५. जाँचबुझ समितिको कार्यालय र कर्मचारी : (१) जाँचबुझ समितिको कार्यालय सभामुखले तोकेको ठाउँमा रहनेछ । (२) जाँचबुझ समितिको कामको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधति । व्यवस्थापिका-संसद सचिवालयले उपलब्ध गराउनेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जाँचबुझ समितिले अनुरोध गरेमा

नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको संस्थाको कुनै कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले जाँचबुझ समितिको कामको लागि उपलब्ध गराउनेछ । ६. जाँचबुझ समितिको कार्यवधि: जाँचबुझ समितिको कार्यवधि तीन महिनाको हुनेछ । तर मनासबि कारण परेमा सभामुखले बढीमा तीस दिनको म्याद थप्न सक्नेछ । ७. जाँचबुझ समितिको अधिकार : (१) दफा ३ को उपधारा (२) बमोजमि पेश गरिएको प्रस्तावमा उल्लिखित कारण र आधारका सम्बन्धमा छानबनि तथा जाँचबुझ गर्ने सलिसलामा जाँचबुझ समितिलाई देहायका अधिकार हुनेछ :- । (क) आरोप लागेको संवैधानिक पदाधिकारी वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई जाँचबुझ समिति समक्ष उपस्थिति हुन म्याद, सूचना वा आवश्यकता अनुसार बन्द सवाल जारी गर्ने, । (ख) कुनै व्यक्तिलाई निकाय वा अधिकारीसँग रहेको कुनै कागजात वा प्रमाण नश्वित समयभित्र जाँचबुझ समिति समक्ष पेश गर्न लगाउने, । (ग) आरोप लागेको संवैधानिक पदाधिकारीको बयान लनि, ।

(घ) सम्बद्ध तथ्यको बारेमा जानकारी भएको कुनै व्यक्ति, विशेषज्ञ, साक्षी वा अन्य व्यक्तिलाई जाँचबुझ समिति समक्ष उपस्थिति गराई सोधपुछ गर्ने वा नजिको बकपत्र गराउने, । (ङ) जाँचबुझसँग सम्बन्धित अन्य आवश्यक कारबाही गर्ने गराउने । (२) संवैधानिक पदाधिकारीले भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा महाभियोग सम्बन्धी प्रस्ताव पेश भई जाँचबुझ समितिको गठन भएको भए सो समितिले भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा प्रचलित कानुन बमोजमि अनुसन्धान अधिकृतले प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार समेत प्रयोग गर्न सक्नेछ । (३) यस दफा बमोजमि हुने जाँचबुझको कारबाही सामान्यतया गोप्य रहने छ र जाँचबुझको कारबाहीमा आरोपित संवैधानिक पदाधिकारी, नजिले कानुन व्यवसायी मुकरर गरेको भए त्यस्तो कानुन व्यवसायी, आरोप जाँचबुझको सम्बन्धमा जाँचबुझ समितिले आवश्यक ठहर्याएको व्यक्ति, विशेषज्ञ तथा जाँचबुझ समितिको काममा खटएका कर्मचारी बाहेक अरु कसैलाई सो कारबाहीमा उपस्थिति वा सहभागी गराइने छैन । (४) यस दफा बमोजमि जारी गरिएको म्याद, सूचना वा बन्द सवालको अवहेलना गर्ने, दिएको आदेश बमोजमि कागजात वा प्रमाण पेश नगर्ने वा जाँचबुझ समितिको अन्य कुनै आदेश उल्लंघन गर्ने वा जाँचबुझ समितिको काम कारबाहीमा बाधा वरीध गर्ने व्यक्तिलाई जाँचबुझ समितिले दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । तर त्यस्तो कागजात वा प्रमाण पेश गर्न नसकेको मनासबि कारण खुलाई नविदन दिएको र सोको कारण उपयुक्त देखिएमा जाँचबुझ समितिले नजिलाई हुने जरिवाना पूरै वा आंशिक रूपमा छुट गर्न सक्नेछ । ८. जाँचबुझ सम्बन्धी कार्यवधि: (१) संवैधानिक पदाधिकारीलाई जुन कारणको आधारमा पदमुक्त गर्न नजि उपर महाभियोगको प्रस्ताव पेश गरिएको हो जाँचबुझ समितिले सोही कारण र आधार खुलाई आरोपपत्र तयार गरी आरोपित संवैधानिक पदाधिकारीलाई आफ्नो स्पष्टीकरण सहितको सफाई पेश गर्ने मनासबि म्याद दिई नजिलाई आरोपपत्र दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको आरोपपत्रमा अन्य कुराका अतिरिक्त देहायका कुराहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनु पर्नेछ :- । (क) कुन आरोपमा नजिलाई पदमुक्त गर्न महाभियोगको प्रस्ताव पेश गरिएको हो सोको संक्षिप्त विवरण, । (ख) कुन आरोप कुन कुन कुरामा आधारित छ र सोको उपलब्ध भएसम्मको प्रमाण, । (ग) एकैपटक एकभन्दा बढी आरोप लगाई महाभियोग सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरिएको भए प्रत्येक आरोपका सम्बन्धमा खण्ड (क) र (ख) मा लेखिएका विवरण र प्रमाण, । (घ) अन्य आवश्यक कुराहरू । (३) उपदफा (१) बमोजमि म्यादभित्र संवैधानिक पदाधिकारीले स्पष्टीकरण पेश नगरेमा वा पेश गरेको स्पष्टीकरण जाँचबुझ समितिलाई मनासबि नलागेमा जाँचबुझ समितिले सोही बमोजमि मूल्यांकन गरी महाभियोगको प्रस्ताव उपयुक्त भए वा नभएको नर्णय गर्नेछ ।

९. चिकित्सकको बोर्ड गठन गर्न सक्ने : (१) कार्यक्षमताको अभावको आरोपमा संवैधानिक पदाधिकारी उपर जाँचबुझ गर्दा नजिबाट माग गरिएको स्पष्टीकरणमा सम्बन्धित संवैधानिक पदाधिकारीले सो आरोप इन्कार गरेमा जाँचबुझ समितिले सभामुखसँग परामर्श गरी नजिको शारीरिक वा मानसिक अवस्थाको परीक्षण गर्नको लागि सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ रहेको तीन सदस्यीय चिकित्सकको बोर्ड (मेडिकल बोर्ड) गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको बोर्डले सम्बन्धित संवैधानिक पदाधिकारीको शारीरिक वा मानसिक अवस्थाको परीक्षण गरी नजिको शारीरिक वा मानसिक अवस्थाको कारण र आधार सहितको प्रतिविदन जाँचबुझ समितिले तोकेको म्यादभित्र सो समिति समक्ष पेश गर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको बोर्ड समक्ष आफ्नो शारीरिक वा मानसिक अवस्थाको परीक्षण गराउन सम्बन्धित संवैधानिक पदाधिकारीले इन्कार गरेमा वा त्यस्तो बोर्डले परीक्षणको लागि तोकेको म्यादभित्र मनासबि कारण बना नजि अनुपस्थिति भएमा सो बोर्डले सोही कुराको प्रतिविदन जाँचबुझ समिति समक्ष दनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमिको प्रतिविदन प्राप्त भएपछि शारीरिक वा मानसिक अवस्थाको परीक्षण गराउन इन्कार गर्ने संवैधानिक पदाधिकारीमा अन्यथा प्रमाणित भएमा बाहेक शारीरिक वा मानसिक अवस्थाको कारणले कार्य क्षमताको अभाव रहेको अनुमान गरिनेछ र जाँचबुझ समितिले आफ्नो प्रतिविदनमा सो कुरालाई आधार लनेछ । १०. भ्रष्टाचार भएको आरोपको सम्बन्धमा जाँचबुझ सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै संवैधानिक पदाधिकारी उपर भ्रष्टाचारको आरोपमा जाँचबुझ गर्न दफा ४ बमोजमि समिति गठन भएकोमा त्यस्तो आरोपको छानबनि तथा अनुसन्धान जाँचबुझ समिति आफैले गर्न वा त्यस्तो छानबनि तथा अनुसन्धान गर्न जाँचबुझ समितिले कुनै उपयुक्त व्यक्ति वा निकायको सहयोग लनि सक्नेछ । त्यस्तो सहयोग दनु सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायको कर्तव्य हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको व्यक्ति वा निकायले भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजमि छानबनि तथा अनुसन्धान गरी जाँचबुझ समिति समक्ष आफ्नो राय ठहर सहितको प्रतिविदन पेश गर्नु पर्नेछ । (३) जाँचबुझ समितिले उपदफा (२) बमोजमि पेश भएको प्रतिविदन समेतलाई आधार लई आफ्नो नर्णय गर्नेछ । ११. प्रतिविदन दनु पर्ने : (१) जाँचबुझ समितिले दफा १० को उपदफा (३) बमोजमि ठहर गरिसकेपछि

सो कुराको प्रतविदन सभामुख समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पेश भएको प्रतविदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त देहायका कुराहरू हुनु पर्नेछ :- । (क) जाँचबुझको संक्षिप्त विवरण, । (ख) जाँचबुझ गर्दा जाँचबुझ समितिले ठहर गरेको वा नष्कर्ष निकालेको विषय, । (ग) खण्ड (ख) बमोजमि ठहर गर्न वा नष्कर्ष निकाल्न लडिएका आधार तथा प्रमाणहरू, । (घ) कुनै विशेषज्ञ वा अधिकारीले सो सम्बन्धमा कुनै राय दिएको भए सो सम्बन्धी विवरण, । (ङ) भ्रष्टाचारजन्य खराब आचरणको सम्बन्धमा जाँचबुझ गरिएको भए दफा १० को उपदफा (२) बमोजमि प्राप्त प्रतविदनको विवरण, ।

(च) आरोप ठहर गर्न वा नगर्न लडिएका अन्य आवश्यक कुराहरू । १२. प्रस्ताव उपर बचिर गर्नु पर्ने : (१) जाँचबुझ समितिले दफा ११ बमोजमि पेश भएको प्रतविदन सभामुखले गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधति । व्यवस्थापिका—संसदमा पेश गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पेश भएको प्रतविदन दफा ३ को उपदफा (२) बमोजमि पेश भएको प्रस्तावको अभिन्न अङ्ग हुनेछ । (३) गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधति । व्यवस्थापिका—संसदबाट दफा ३ को उपदफा (२) बमोजमिको प्रस्ताव स्वीकृत भएमा आरोपति संवैधानिक पदाधिकारी उपर महाभियोगको प्रस्ताव पारति भएको मानिनेछ । १३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा खारेज । १४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधति । पदमुक्त भएको माननि : दफा १२ को उपदफा (३) बमोजमि व्यवस्थापिका—संसदबाट आरोपति संवैधानिक पदाधिकारी उपर महाभियोगको प्रस्ताव पारति भएपछि त्यस्तो पदाधिकारी पदबाट स्वतः मुक्त भएको मानिनेछ । १५. मुद्दा दायर गर्नु पर्ने : (१) कुनै संवैधानिक पदाधिकारी भ्रष्टाचारको अभियोगमा यस ऐन बमोजमि पदमुक्त भएमा नजि उपर प्रचलति कानून बमोजमि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि दायर भएको मुद्दामा जाँचबुझ समितिले पेश गरेको प्रतविदनलाई प्रमाणको रूपमा लिनेछ ।